АРГАНІЧНЫ ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

АБ ПРЭЗІДЭНЦЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Праект для грамадскага абмеркавання

17.01.2025

ЗМЕСТ

ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 3

ГЛАВА 2. ПРАВАВЫ СТАТУС ПРЭЗІДЭНТА 3

ГЛАВА 3. АКТЫ ПРЭЗІДЭНТА 4

ГЛАВА 4. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ ПРЭЗІДЭНТА 6

ГЛАВА 5. ОФІС ПРЭЗІДЭНТА 7

ГЛАВА 6. САЦЫЯЛЬНЫЯ І ІНШЫЯ ГАРАНТЫІ 8

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 10

Праект[1] 17.11.2023

АРГАНІЧНЫ ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПРЭЗІДЭНЦЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Гэты Арганічны закон усталёўвае парадак ажыццяўлення паўнамоцтваў, фінансавае, матэрыяльнае і іншае забеспячэнне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (далей - Прэзідэнт) на аснове і ў выкананне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (далей - Канстытуцыя).

ГЛАВА 1. АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 1. Асноўныя паняцці гэтага арганічнага закона

1. Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь з'яўляецца асоба, якая была выбрана на пасаду Прэзідэнта ў парадку, усталяваным Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Выбарчым Кодэксам Рэспублікі Беларусь, і якая прынесла Прысягу.

2. Гэты Арганічны закон прымяняецца таксама да Старшыні Сойма пры выкананні ім абавязкаў Прэзідэнта, з адпаведнымі адрозненнямі, прадугледжанымі гэтым Арганічным законам.

ГЛАВА 2. ПРАВАВЫ СТАТУС ПРЭЗІДЭНТА

Артыкул 2. Прававы статус і забеспячэнне выбранага, але не прыведзенага да Прысягі Прэзідэнта

1. Выбранаму, але яшчэ не прыведзенаму да Прысягі Прэзідэнту прадастаўляецца:

1.1. ахова ў адпаведнасці з заканадаўствам;

1.2. службовы аўтамабіль разам з кіроўцам;

1.3. сакратарыят з трох чалавек.

2. Прафесійнай дзейнасцю супрацоўнікаў сакратарыята кіруе выбраны, але яшчэ не прыведзены да Прысягі Прэзідэнт.

3. Выбраны, але яшчэ не прыведзены да Прысягі Прэзідэнт можа атрымаць усю інфармацыю, неабходную для належнага выканання сваіх абавязкаў пасля ўступлення на пасаду.

4. Выбраны Прэзідэнт абавязаны спыніць дзейнасць, несумяшчальную са статусам Прэзідэнта, да ўступлення ў пасаду.

Артыкул 3. Парадак прыняцця Прысягі Прэзідэнта

1. Пры ўступленні на пасаду Прэзідэнт прыносіць Прысягу ў адпаведнасці з артыкулам 91 Канстытуцыі.

2. Прэзідэнт прыносіць прысягу ў будынку Сойма на пасяджэнні Сойма.

3. Прэзідэнт пры прынясенні Прысягі трымае руку на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

---

[1] Праект Арганічнага Закона "Аб Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь" распрацаваны ў адпаведнасці з праектам Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, распрацаваным Грамадскай канстытуцыйнай камісіяй https://kanstytucyja.online/index.php/text/by

4. Пасля абвяшчэння тэксту Прысягі Прэзідэнт падпісвае акт аб прынясенні Прысягі.

5. Калі Прэзідэнт адмаўляецца прынесці Прысягу або калі ён прыносіць Прысягу з агаворкай, або адмаўляецца падпісаць акт аб прынясенні Прысягі або падпісвае яго з агаворкай, то ён не можа ўступіць у пасаду.

6. Акт аб прынясенні Прысягі Прэзідэнтам захоўваецца ў Канцылярыі Сойму на працягу тэрміну яго паўнамоцтваў і ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь пасля заканчэння тэрміна яго паўнамоцтваў.

7. Пасля падпісання акта аб прынясенні Прысягі Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Рэспублікі Беларусь уручае Прэзідэнту пасведчанне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Выконваецца Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь.

8. Цырымонія прыняцця прысягі Прэзідэнта транслюецца ў прамым эфіры па нацыянальным радыё і тэлебачанні.

Артыкул 4. Дэкларованне даходаў і маёмасці Прэзідэнта

1. Правілы дэкларавання даходаў і маёмасці дзяржаўных службовых асоб прымяняюцца і да дэкларавання даходаў і маёмасці Прэзідэнта.

2. У выпадку непрадстаўлення дэкларацыі аб даходах і маёмасці Прэзідэнт не можа атрымліваць заработную плату да падачы адпаведнай дэкларацыі.

Артыкул 5. Абмежаванні ў дачыненні да кафлікту інтарэсаў

1. На Прэзідэнта распаўсюджваюцца тыя ж абмежаванні ў дачыненні да канфлікту інтарэсаў, якія ўсталяваны законам для іншых дзяржаўных служачых.

2. Калі ў Прэзідэнта пры выкананні ім сваіх паўнамоцтваў узнікае канфлікт інтарэсаў, ён абавязаны яго неадкладна скасаваць.

3. Асоба, якая займала пасаду Прэзідэнта, не можа паступаць на ваенную або спецыяльную службу іншых краін пасля сыходу з пасады Прэзідэнта.

Артыкул 6. Выкананне паўнамоцтваў Прэзідэнта ў выпадку вакансіі пасады

1. У выпадку ўзнікнення вакансіі пасады Прэзідэнта, немагчымасці выканання ім сваіх абавязкаў з прычынаў, прадугледжаных Канстытуцыяй, яго паўнамоцтвы ўскладаюцца на Старшыню Сойма рашэннем Сойма.

2. Працэдура ўступлення на пасаду выконваючага абавязкі Прэзідэнта вызначаецца Статутам Сойму.

ГЛАВА 3. АКТЫ ПРЭЗІДЭНТА

Артыкул 7. Акты Прэзідэнта

1. Прэзідэнт у адпаведнасці з артыкулам 97 Канстытуцыі выдае ўказы, дэкрэты і распараджэнні.

2. Тэксты ўказаў і дэкрэтаў Прэзідэнта публікуюцца на Нацыянальным прававым Інтэрнет-партале Рэспублікі Беларусь у кантрольным стане з улікам наступных змяненняў і дапаўненняў.

Артыкул 8. Распараджэнні Прэзідэнта

1. Прэзідэнт па пытаннях арганізацыі ўнутранай работы Офіса Прэзідэнта і ў іншых усталяваных прававымі актамі выпадках выдае распараджэнні.

2. Распараджэнні Прэзідэнта ўступаюць у сілу з моманту іх падпісання, калі ў іх не ўстаноўлены іншы тэрмін.

3. Распараджэнні Прэзідэнта рэгіструюцца ў Офісе Прэзідэнта і ім прысвойваецца парадкавы нумар.

Артыкул 9. Контрсігнатура ўказа Прэзідэнта

1. Прэзідэнт у прадугледжаных Канстытуцыяй выпадках накіроўвае тэкст падпісанага ім указа Прэм'ер-міністру для подпісу.

2. Прэм'ер-міністр паведамляе Прэзідэнту аб прадастаўленні сігнатуры або аб адмове ў ёй на працягу 3 рабочых дзён. У выпадку адмовы ў прадастаўленні сігнатуры да ўказа, які вяртаецца, прыкладаецца пісьмовае абгрунтаванне адмовы.

3. У выпадку, калі прадстаўленне на выданне ўказа ў прадугледжаных Канстытуцыяй выпадках зыходзіць ад Прэм'ер-міністра, Прэм'ер-міністр накіроўвае Прэзідэнту адпаведнае прадстаўленне ў пісьмовай форме. Прэзідэнт, на працягу 3 працоўных дзён з моманту атрымання прадстаўлення, павінен або выдаць указ на падставе прадстаўлення, або адмовіць у яго выданні з абавязковым пісьмовым абгрунтаваннем адмовы.

Артыкул 10. Дэкрэты Прэзідэнта

1. Калі ў час ваеннага становішча Сойм не можа сабрацца на пасяджэнне на працягу 24 гадзін, Прэзідэнт па прапанове Урада выдае дэкрэт з сілай закона.

2. Дэкрэт Прэзідэнта ўступае ў сілу ў дзень яго апублікавання на Нацыянальным прававым Інтэрнет-партале Рэспублікі Беларусь, калі ў самім дэкрэце не ўстаноўлены іншы тэрмін.

Артыкул 11. Парадак падпісання законаў

1. У тэксце закона, які ўручаецца Прэзідэнту для падпісання і афіцыйнага абнародавання, ва ўстаноўленым Статутам Сойма парадку павінен быць подпіс Старшыні Сойма або яго намесніка, які пацвярджае сапраўднасць прынятага Саймам закона.

2. Законы, якія ўручаюцца Прэзідэнту для падпісання і афіцыйнага абнародавання, рэгіструюцца ў спецыяльнай кнізе, у якой пазней указваецца дата іх падпісання і абнародавання або робіцца пазнака аб іх вяртанні ў Сойм на паўторны разгляд.

3. Падпісаныя Прэзідэнтам тэксты законаў захоўваюцца ў Канцылярыі Сойма.

Артыкул 12. Працэдура кансультацый пры прызначэнні Прэм’ер-міністра

1. У выпадках, прадугледжаных артыкулам 102 Канстытуцыі, Прэзідэнт праводзіць кансультацыі ў Сойме ў працэсе прызначэння Прэм'ер-міністра на пасаду.

2. Кансультацыі праводзяцца ў форме афіцыйных сустрэч. Абмеркаванне кандыдатур на пасаду Прэм'ер-міністра ажыццяўляецца на аснове пісьмовых прапаноў парламенцкіх фракцый.

3. Прэзідэнт абавязаны забяспечыць празрыстасць працэсу кансультацый, у тым ліку дакументаванне сустрэч, пратаколы якіх даступныя для азнаямлення членам Сойма.

4. Рашэнне Прэзідэнта аб прадстаўленні або прызначэнні кандыдатуры на пасаду Прэм'ер-міністра прымаецца не раней, чым праз 3 каляндарныя дні пасля завяршэння ўсіх кансультацый.

ГЛАВА 4. ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ДЗЕЙНАСЦІ ПРЭЗІДЭНТА

Артыкул 13. Атрыбуты Прэзідэнта

Прэзідэнт мае круглую гербавую пячатку з надпісам "Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь", сцяг кіраўніка дзяржавы, а таксама спецыяльныя бланкі з Дзяржаўным гербам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 14. Заработная плата Прэзідэнта

1. Штомесячная заработная плата Прэзідэнта складае суму, роўную 12-разоваму памеру базавага акладу дзяржаўных служачых Рэспублікі Беларусь. Ні адна дзяржаўная службовая асоба не можа атрымліваць заработную плату большую, чым у Прэзідэнта.

2. Прэзідэнт не можа атрымліваць грашовыя дапамогі ад дзяржавы, не прадугледжаную гэтым Арганічным законам, на працягу тэрміну сваіх паўнамоцтваў.

Артыкул 15. Працоўныя, жылыя і прадстаўніцкія памяшканні Прэзідэнта

1. Афіцыйная дзяржаўная рэзідэнцыя Прэзідэнта, у якой знаходзяцца працоўныя і прадстаўніцкія памяшканні Прэзідэнта, размяшчаецца ў сталіцы Рэспублікі Беларусь.

2. Прэзідэнту на час выканання сваіх абавязкаў прадастаўляецца службовае жыллё ў горадзе Мінску або на адлегласці не больш за 20 км ад мяжы горада Мінска.

3. Выдаткі на ўтрыманне службовага жылля Прэзідэнта, у тым ліку камунальныя паслугі, асвятленне, абслуговы персанал, аплачваюцца з дзяржаўнага бюджэту.

Артыкул 16. Службовыя транспартныя сродкі Прэзідэнта

1. Прэзідэнту прадастаўляецца транспарт спецыяльнага прызначэння: самалёт і два аўтамабілі.

2. Прэзідэнт мае права выкарыстоўваць аўтамабіль у асабістых або службовых мэтах.

3. Калі паездка за мяжу ажыццяўляецца рэйсавым самалётам або цягніком, Прэзідэнт можа выкарыстаць першы клас або эквівалентны яму ўзровень камфорту.

Артыкул 17. Кампенсацыя службовых і прадстаўніцкіх расходаў Прэзідэнта

1. Прэзідэнту кампенсуюцца расходы на прадстаўніцкія мэты ўнутры Рэспублікі Беларусь і расходы, звязаныя з наведваннем замежных дзяржаў (у адпаведнасці з міжнароднай дыпламатычнай практыкай) падсправаздачна і ў памеры 20 працэнтаў месячнай заработнай платы Прэзідэнта без справаздачы.

2. Кампенсацыя прадстаўніцкіх і іншых расходаў Прэзідэнта ажыццяўляецца Офісам Прэзідэнта.

Артыкул 18. Забеспячэнне выканання функцый, усталяваных дзяржаўным і (або) дыпламатычным пратаколам

1. Забеспячэнне выканання функцый, усталяваных дзяржаўным і (або) дыпламатычным пратаколам пры прыёме і абслугоўванні афіцыйных асоб замежных дзяржаў з удзелам Прэзідэнта, а таксама наведванне Прэзідэнтам замежных дзяржаў з афіцыйнымі візітамі ўскладаецца на Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь.

2. Забеспячэнне выканання функцый, звязаных з правядзеннем афіцыйных і (або) рабочых мерапрыемстваў з удзелам Прэзідэнта ў Рэспубліцы Беларусь, ускладаецца на Офіс Прэзідэнта.

Артыкул 19. Права Прэзідэнта на выступленне па нацыянальным радыё і тэлебачанні

1. Адзін раз на месяц Прэзідэнту на яго запыт даецца час у эфірах нацыянальнага радыё і тэлебачання для выступленняў па пытаннях унутранай і знешняй палітыкі краіны, а таксама штогадовых зваротаў да народа і Сойма Беларусі.

2. У неадкладных выпадках Прэзідэнту павінен быць дадзены час, не прадугледжаны ў эфірах нацыянальнага радыё і тэлебачання.

Артыкул 20. Забеспячэнне бяспекі Прэзідэнта

Прэзідэнт і члены яго сям'і забяспечваюцца дзяржаўнай аховай у адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь "Аб дзяржаўнай ахове".

Артыкул 21. Кампенсацыя расходаў, звязаных з мужам (жонкай) Прэзідэнта

1. Муж (жонка) Прэзідэнта не атрымліваюць ніякага ўзнагароджання або іншых ільгот, не прадугледжаных гэтым Арганічным законам.

2. Муж (жонка) Прэзідэнта мае права выкарыстоўваць службовы аўтамабіль у асабістых і службовых мэтах.

3. У выпадку, калі муж (жонка) Прэзідэнта або іншая асоба суправаджаюць Прэзідэнта ў адпаведнасці з дзяржаўным і (або) дыпламатычным пратаколам, яны вызваляюцца на гэты перыяд ад асноўнай працы з захаваннем сярэдняй заработнай платы. Адпаведныя расходы кампенсуюцца за кошт Офіса Прэзідэнта.

4. Мужу (жонцы) Прэзідэнта або асобе, якая суправаджае Прэзідэнта, сродкі на прадстаўніцкія расходы ўнутры краіны і ў час наведвання замежных дзяржаў у адпаведнасці з міжнароднай дыпламатычнай практыкай выдаюцца пад справаздачу.

Артыкул 22. Падарункі, атрыманыя Прэзідэнтам

1. Падарункі, атрыманыя Прэзідэнтам у час візітаў у замежныя дзяржавы, а таксама падарункі, уручаныя яму прадстаўнікамі замежных дзяржаў у час іх візітаў у Рэспубліку Беларусь, з'яўляюцца дзяржаўнай маёмасцю, якая захоўваецца ў рэзідэнцыі Прэзідэнта або ў музеях Рэспублікі Беларусь, а падарункі, якія маюць асаблівую каштоўнасць, - у Нацыянальным Банку Рэспублікі Беларусь.

2. Усталяваны пунктам 1 гэтага артыкула парадак прымяняецца і ў выпадку ўручэння падарункаў Прэзідэнту як кіраўніку дзяржавы ўнутры краіны.

ГЛАВА 5. ОФІС ПРЭЗІДЭНТА

Артыкул 23. Офіс Прэзідэнта

1. Офіс Прэзідэнта з'яўляецца дзяржаўнай установай, якая садзейнічае Прэзідэнту ў рэалізацыі яго паўнамоцтваў і ажыццяўляе фінансавае, гаспадарчае і матэрыяльнае забеспячэнне дзейнасці Прэзідэнта.

2. Структура і правілы ўнутранага распарадку Офіса Прэзідэнта рэгулююцца палажэннямі, якія зацвярджаюцца Прэзідэнтам у рамках бюджэту.

3. Выдаткі Офіса Прэзідэнта пакрываюцца з дзяржаўнага бюджэту.

4. Бюджэт Офіса, уключаючы выдаткі на сацыяльныя і іншыя гарантыі, згаданыя ў гэтым Арганічным законе, усталёўвае Сойм у рамках гадавога дзяржаўнага бюджэту.

Артыкул 24. Статус і паўнамоцтвы Офіса Прэзідэнта

1. Офіс Прэзідэнта не з'яўляецца органам улады і не мае права прыняцця рашэнняў, абавязковых для выканання іншымі суб'ектамі ўлады, арганізацыямі або грамадзянамі.

2. Дзейнасць Офіса Прэзідэнта накіравана выключна на адміністрацыйнае, кансультатыўнае і арганізацыйнае садзейнічанне Прэзідэнту ў ажыццяўленні яго канстытуцыйных паўнамоцтваў.

Артыкул 25. Кіраўнік і персанал Офіса Прэзідэнта

1. Агульнае кіраўніцтва Офісам Прэзідэнта ажыццяўляе Кіраўнік Офіса Прэзідэнта.

2. Кіраўнік Офіса Прэзідэнта прызначаецца на пасаду і вызваляецца ад пасады Прэзідэнтам.

3. Кіраўнік Офіса Прэзідэнта прызначае і звальняе работнікаў Офіса Прэзідэнта.

4. Работнікі Офіса Прэзідэнта, акрамя асоб, якія ажыццяўляюць тэхнічнае абслугоўванне, адносяцца да катэгорыі дзяржаўных служачых.

5. Працоўная дамова з Кіраўніком Офіса Прэзідэнта, яго намеснікамі і дарадцамі Прэзідэнта складаецца на вызначаны тэрмін, які не перавышае тэрмін паўнамоцтваў Прэзідэнта.

6. Заканчэнне тэрміна паўнамоцтваў Прэзідэнта не з'яўляецца падставай для звальнення іншых работнікаў, акрамя Кіраўніка Офіса, яго намеснікаў і дарадцаў Прэзідэнта.

ГЛАВА 6. САЦЫЯЛЬНЫЯ І ІНШЫЯ ГАРАНТЫІ

Артыкул 26. Працоўны адпачынак Прэзідэнта

1. Прэзідэнту прадастаўляецца штогадовы працоўны адпачынак працягласцю 32 каляндарныя дні.

2. Іншыя сацыяльныя гарантыі звязаныя з працоўным адпачынкам Прэзідэнта ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з працоўным заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3. Прэзідэнт самастойна вызначае час свайго штогадовага адпачынку па ўзгадненні са Старшынёй Сойма.

Артыкул 27. Нагляд за здароўем Прэзідэнта

1. Прэзідэнт праходзіць штогадовую дыспансерызацыю ў любой медыцынскай установе, якая мае адпаведную ліцэнзію.

2. Інфармацыя аб выніках штогадовай дыспансерызацыі Прэзідэнта падлягае апублікаванню на працягу 30 каляндарных дзён пасля правядзення дыспансерызацыі. Дадзеныя аб агульным стане здароўя Прэзідэнта павінны быць прадстаўлены ў даступнай для грамадскасці форме, пры гэтым выконваючы канфідэнцыяльнасць асабістых медыцынскіх дадзеных у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3. Для бягучага кантролю за станам здароўя Прэзідэнта яму прадастаўляецца асабісты ўрач, кандыдатура якога ўзгадняецца з Прэзідэнтам.

4. Выплаты па часовай непрацаздольнасці ў выпадку хваробы Прэзідэнту ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Артыкул 28. Матэрыяльныя і сацыяльныя гарантыі Прэзідэнта пасля спынення паўнамоцтваў

1. У выпадках заканчэння тэрміну паўнамоцтваў, адстаўкі або датэрміновага вызвалення Прэзідэнта ад пасады за выключэннем зняцця Прэзідэнта з пасады за парушэнне ім Прысягі або ўчыненне злачынства, былому Прэзідэнту прызначаецца пенсія.

2. Памер пенсіі складае 50 працэнтаў заработнай платы Прэзідэнта, калі Прэзідэнт прабыў на сваёй пасадзе ўвесь канстытуцыйны тэрмін. У выпадку, калі знаходжанне на пасадзе склала менш за ўстаноўлены Канстытуцыяй тэрмін, стаўка пенсіі змяншаецца на 2 працэнты за кожны месяц, які застаўся да канца ўстаноўленага Канстытуцыяй тэрміну паўнамоцтваў. Пры гэтым памер пенсіі не можа быць меншым за палову поўнай стаўкі пенсіі.

3. Калі Прэзідэнт поўнасцю або часткова страціў працаздольнасць у час знаходжання на пасадзе Прэзідэнта, яго афіцыйная пенсія павялічваецца на 25 працэнтаў.

4. Выплата пенсіі спыняецца, калі Прэзідэнт адмаўляецца ад сваёй афіцыйнай пенсіі або паўторна выбіраецца на пасаду Прэзідэнта.

5. Выплата пенсіі Прэзідэнту прыпыняецца на перыяд пазбаўлення волі або прымянення прымусовых мер медыцынскага характару.

6. Асоба, асуджаная за злачынства, за якое Крымінальны кодэкс прадугледжвае пазбаўленне волі на тэрмін не менш за пяць гадоў, губляе права на атрыманне прэзідэнцкай пенсіі.

7. Былому Прэзідэнту, за выключэннем вызваленага ад пасады за парушэнне ім Прысягі або ўчыненне злачынства, па яго (яе) жаданні прадастаўляецца ў бязвыплатнае карыстанне жыллё ў выбраным населеным пункце ва ўстаноўленым Урадам парадку.

8. У выпадку смерці Прэзідэнта пры выкананні паўнамоцтваў, яго мужу (жонцы) па яго (яе) пажаданню ў бязвыплатнае карыстанне прадастаўляецца жыллё (жылыя памяшканні) ва ўстаноўленым Урадам парадку.

9. Асоба, якая займала пасаду Прэзідэнта, мае права на прадастаўляемую дзяржавай абарону (ахову) на працягу пяці гадоў пасля адыходу з пасады Прэзідэнта. Урад прымае рашэнне аб неабходнасці абароны (аховы) па заканчэнні гэтага тэрміну ў кожным асобным выпадку з улікам інфармацыі, прадстаўленай органамі дзяржаўнай бяспекі, і заслухоўвання асобы, якая займала пасаду Прэзідэнта.

10. Прэзідэнт, за выключэннем звольненага з пасады за парушэнне ім Прысягі або ўчыненне злачынства, мае права на дыпламатычны пашпарт і пасля заканчэння тэрміну паўнамоцтваў.

11. Асоба, якая займала пасаду Прэзідэнта, можа поўнасцю або часткова адмовіцца ад гарантый, указаных у гэтым артыкуле, падаўшы адпаведную заяву Кіраўніку Офіса Прэзідэнта.

Артыкул 29. Пахаванне Прэзідэнта

Ганаровае пахаванне Прэзідэнта, у тым ліку які спыніў свае паўнамоцтвы, за выключэннем знятага з пасады за парушэнне ім Прысягі або ўчыненне злачынства, а таксама ўвекавечанне яго памяці ажыццяўляюцца за кошт сродкаў дзяржавы.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 30. Пераходныя палажэнні

1. Артыкул 13 Закона Рэспублікі Беларусь ад 8 мая 2009 г. № 16-З "Аб дзяржаўнай ахове" выкласці ў наступнай рэдакцыі:

“Органам дзяржаўнай аховы з'яўляецца Служба дзяржаўнай аховы, якая з'яўляецца падраздзяленнем Міністэрства ўнутраных спраў.

Служба дзяржаўнай аховы ўтвараецца, рэарганізуецца і скасоўваецца Урадам Рэспублікі Беларусь.

Палажэнне аб Службе дзяржаўнай аховы, яе структура і штатная колькасць (без уліку работнікаў, якія ажыццяўляюць забеспячэнне дзейнасці і тэхнічнае абслугоўванне Службы дзяржаўнай аховы) зацвярджаюцца Міністрам унутраных спраў Рэспублікі Беларусь.”

2. Закон "Аб Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь" ад 21 лютага 1995 года № 3602-XII з наступнымі змяненнямі і дапаўненнямі лічыць страціўшым сілу.

Артыкул 31. Уступленне гэтага Арганічнага закона ў сілу

Гэты Арганічны закон уступае ў сілу з дня яго апублікавання.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь